

מדינת ישראל**משרד המשפטים****מפקחת על רישום מקרקעין****נתניה****מס' תיק: 51/12****בפני המפקחת אסתי שחל****בעניין:****נציגות הבית המשותף רח' בן סרוק 20 הרצלייה**

ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק

ת.ד. 548, כפר סבא 44104

טל: 077-5101001, פקס: 09-7401175

התובעת**- נ ג ד -****1. גינזבורג לאנדרו אריאל****2. גינזבורג מירי**

ע"י ב"כ עוה"ד קרן- אור פינקלשטיין

רח' סוקולוב 27, הרצלייה

טל: 09-9585168, פקס: 09-9545929

הנתבעים**פסק דין**

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב בן סרוק 20, בהרצלייה, הידוע כחלקה 398 בגוש 6527 (להלן: "הבית"). הנתבעים הם בעלים של דירה בבית.
2. לטענת התובעת, הנתבעים לא שילמו את חלקם בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית בתקופה שמחודש ספטמבר 2006 ועד לחודש דצמבר 2010, וקרן חובם מסתכמת נכון למועד הגשת התביעה, 12.03.12, בסך של 4,680 ₪.
3. בכתב ההגנה טענו הנתבעים בתמצית כדלקמן: ניתנה הסכמת בעלי הדירות בבית לפטור אותם מתשלום חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית, וזאת בתמורה להסכמתם לשמש כנציגות הבית; הסכמת בעלי הדירות, כאמור, הייתה בבחינת נוהג שהיה קיים בבית עוד טרם שימשו חברי נציגות הבית; הנתבעים השקיעו ממיטב זמנם ומרצם, ואף הוציאו מכיסם הוצאות רבות לצורך ניהולו של הבית; התובעת לא קיבלה את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית להגשת התביעה.

דיון והכרעה**המסגרת הנורמטיבית**

4. שיעור השתתפותם של בעלי דירות בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף מוסדר בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). סעיף זה קובע ששיעור ההשתתפות יהיה לפי יחס שטח הרצפה של כל דירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. התקנון המוסכם החל על הבית אימץ את המנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין לצורך

מפקחת על רישום מקרקעין

נתניה

מס' תיק: 51/12

קביעת שיעור ההשתתפות של כל בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית (ראה סעיף 5 לתקנון המוסכם).

5. אף על פי כן, יכולים בעלי דירות לקבוע לעצמם שיעורי השתתפות שונים כפי שניתן ללמוד מסעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק לפיו:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1967, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

6. וכן סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין הקובע כי:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם..."

7. הסכמה, כאמור, אינה יכולה להתקבל ברוב דעות שכן החלטת הרוב לא לנהוג עפ"י סעיף 58 מטילה על בעל דירה זה או אחר שיעור שונה. ושיעור שונה זה, ללא הסכמת בעל דירה הנוגע בדבר, אין סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי וסעיף 62 (א) לתקנון המוסכם, מכירים בו.

8. מתן פטור לאחד מבעלי הדירות בבית מטיל עול כספי נוסף על בעלי הדירות האחרים בבית. המשמעות היא שכל בעל דירה בבית יחויב להשתתף בשיעור שונה וגבוה יותר מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, לפיכך לא ניתן להחיל החלטה כזו מקום שחלק מבעלי הדירות מתנגדים לה, ונדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לכך.

מן הכלל אל הפרט

9. אין חולק כי הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בהוצאות שהוציאה נציגות הבית לתקופה שמחודש ספטמבר, 2006 ועד לחודש דצמבר, 2010. אין גם חולק כי הנתבעים שימשו כחברי נציגות בתקופה האמורה.

10. לטענת הנתבעים באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 6.8.09 הסכימו 9 בעלי דירות שנכחו באסיפה מתוך 12 בעלי דירות בבית לפטור את הנתבעים מתשלום מיסי ועד הבית (ראה סעיף 3 לכתב ההגנה מטעם הנתבעים). לצורך הוכחת טענתם זו צירפו הנתבעים "מסמך הכולל חתימות בעלי הדירות להסכמות" (ראה סעיף 12 לתצהירו של הנתבע 1 ולתצהירה של הנתבעת 2, המסמך צורף כנספח ב' לתצהירי העדות הראשית של כל אחד מהנתבעים). כותרת המסמך היא כדלקמן: "תוצאות אסיפת בעלי הדירות בבן סרוק 20 שהתקיימה ביום ה' ה' – 6.8.09". לאחר מכן נכתב "אנו החתומים מטה בעד שיפוף הבניין". תחת כותרת זו הופיעה חתימת 10 בעלי דירות מתוך 12 בעלי הדירות בבית. הנה כי כן, עניינו של המסמך האמור הוא הסכמת בעלי הדירות החתומים עליו לבצוע עבודות שיפוף בבית, ואין כל זכר להסכמתם לפטור את הנתבעים מתשלום מיסי וועד בית.

11. 6 בעלי דירות שנכחו באסיפה מיום 6.8.09 (ה"ה אביגדור דולב, ספי נקר, יניב משה, עדנה מור, חנה מיכאלי וסיגל בן משה) העידו כי כל שעלה על סדר היום באסיפה האמורה הוא עניין שיפוף הבית, וכי עניין פטירת הנתבעים מתשלום מיסי ועד הבית כלל לא עמד על הפרק, וממילא לא ניתנה הסכמת בעלי הדירות לכך. עדותם זו לא

מס' תיק: 51/12

נסתרה בחקירתם הנגדית ונותרה איתנה. מצאתי להעדיף את עדותם זו של בעלי הדירות האמורים על פני עדותם של הנתבעים והגב' קווה שהעידה מטעמם.

12. גם אם הייתי מקבלת את גרסת התובעים לפיה באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 6.8.09 הועלה עניין נושא הפטור מתשלום מיסי ועד הבית, הרי שהנתבעים בעצמם העידו כי בעלי הדירות שנכחו באסיפה הנהנו, לכל היותר, בראשם, ובכך, לטענתם, ניתנה הסכמתם לפטור אותם מהתשלום האמור (ראה עדותה של הנתבעת 21, פרוטוקול מיום 3.9.13, עמ' 12, שורה 37, עדותה של הנתבעת 2 עמ' 14, שורה 37). דעתי היא כי אין די ב"הנהון", ונדרשת הסכמה מדעת ומפורשת. הסכמה שכזו לא ניתנה, אף לגישת התובעים.

13. טענתם של הנתבעים כי בבית היה קיים נוהג לפיו חברי הנציגות המכהנים פטורים מתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית הופרכה לחלוטין. הנתבעת 2 העידה בחקירתה הנגדית כי סברה כי היא והנתבע 1 פטורים מתשלום כאמור בהסתמך על כי בבניינים אחרים ניתן הפטור: "אני גרתי לפני כן ברמת השרון וידעתי שבכמה בניינים שסמוכים אלינו הוועד שמנהל את הוועד לא משלם דמי וועד בגין החזר הוצאות וגם יש וועדי בתים שמקבלים על זה שכר של 300 ₪ בחודש". (פרוטוקול מיום 3.9.13, עמ' 14, שורות 22-24). טענת הנתבעת 2 כי ניתן הפטור בבניינים אחרים לא הוכחה, ואף לו הייתה מוכחת אין בכך כדי להעיד או להשליך על התנהלות הבית הנוכחי.

עוד העידה הנתבעת 2 כי כלל לא פנתה לחברי הנציגות שקדמו לה על מנת לברר אם אכן ניתן פטור מתשלום לחברי נציגות מכהנים: "ש. הנחת שהוועד הקודם לא שילם דמי וועד ת. כן ואף לא תיפקד כוועד תקין ש. מהנחות עשית לעצמך 1 + 1 ולא שילמת ת. לא פניתי לוועד הקודם לשאול אם היו פטורים מתשלום וועד בית בגלל היותם בוועד".

כך גם לא הביאו הנתבעים לעדות חברי נציגות שקדמו לנתבעים לצורך הוכחת טענתם בדבר הנוהג הנטען, והדבר פועל כנגדם (ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פד"י לה (1), 736).

לעומת זאת, העידה הגב' עדנה מור, מטעם התובעת, כי בשנים הרבות בהן כיהנה כחברת נציגות שילמה את מלוא חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, וכי לא פטרה עצמה מהתשלום בשל כהונתה כחברת נציגות (ראה פרוטוקול מיום 3.9.13, עמ' 8, שורות 6-9). עדותה הייתה אמינה עלי והיא אף לא נסתרה.

14. מכל המקובץ אני מגיעה למסקנה כי אין הנתבעים פטורים מלשלם את חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית בגין התקופה בה היו חברי נציגות.

15. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעים היא כי הוציאו מכיסם הפרטי הוצאות רבות לצורך ניהולו של הבית בתקופת כהונתם כחברי נציגות, וכי הנתבע 1 אף תחזק בעצמו את החשמל בבית, דבר שחוסך לבעלי הדירות בבית הוצאות רבות. משכך, טענו הנתבעים כי יש לקזז מסכום התביעה את שכר עבודתו של הנתבע 1, כאמור בסך של 15,800 ₪. (עלות העבודות פורטה בנספח ד' לתצהירו). אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, לא הוכח כי הנתבע 1 אכן ביצע את העבודות הנטענות. שנית, בחקירתו הנגדית הודה הנתבע 1 כי חלק מעבודות החשמל מומנו מקופת הנציגות: "ש. אתה אומר שעל חשבונך אתה עושה עבודות וקונה דברים, אתה צרפת פה נספח ד' לתצהירך שבו אתה מראה 15,000 ₪.. זה לא שאת כל עבודות החשמל עשית על חשבונך, זה נכון שחלקים מימנת על ידי קופת הוועד, כל חומרי הגלם ועבודות החשמל שכביכול עשית בבניין, מומנו על ידי הכספים של הבניין ת. נכון". שלישית, סעיף 36 לחוק המקרקעין,

מס' תיק: 51/12

המצוי בפרק ה' לחוק האמור, אמנם מקנה זכות קיזוז לשותפים במקרקעין, אולם סעיף 56 (א) לחוק המקרקעין קובע במפורש כי הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף בבית המשותף. מכאן אתה למד כי המחוקק התכוון לשלול את זכות הקיזוז בכל הנוגע לרכוש המשותף.

16. לבסוף טענו הנתבעים כי התובעת לא קיבלה את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית להגשת התביעה. מצאתי לדחות אף טענה זו:

סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף...". סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24 מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן: "נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות...".

הנה כי כן, נציגות הבית רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה, ואין הדבר מותנה בקבלת החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לשם כך.

במקרה דנן, עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין המחייבת כל בעל דירה לשאת בתשלום חלקו בתשלום הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה. משמצאה התובעת כי אין בעלי הדירות ממלאים חובתם זו, כפי הנטען על ידה ביחס לנתבעים, הרי שמחובתה היה להגיש תביעה כנגדם, ואין היא נזקקת לשם כך להחלטת האסיפה הכללית.

17. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה במלואה, ומורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 4,680 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 12.3.12, ועד למועד התשלום בפועל. כן אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת החזר אגרת תביעה בסך 732 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ₪. סכומים אלה, ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ב באדר א' תשע"ד, 12 בפברואר 2014. המזכירות תישלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה